

목포시 참전유공자 지원에 관한 조례
(자치행정복지국 사회복지과)

(제정) 2008.07.28 조례 제2470호

(일부개정) 2010.12.27 조례 제2658호

(일부개정) 2011.12.26 조례 제2717호

(일부개정) 2013.04.10 조례 제2795호 참전유공자예우및단체설립에관한법률 제2조, 제4조

(일부개정) 2015.12.21 조례 제2962호 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」제2조, 제4조

(일부개정) 2018.05.08 조례 제3180호

(일부개정) 2018.12.17 조례 제3202호

(일부개정) 2020.05.25 조례 제3362호

제1조(목적)

이 조례는「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」(이하 "법" 이라 한다)제4조 및 같은법 시행령 제4조에 따라 참전 유공자가 국가에 헌신 공헌한데 대하여 예우와 지원을 함으로써 참전유공자의 명예를 기리고 시민의 애국정신 함양에 이바지함을 목적으로 한다.<개정 2010.12.27, 2020.5.25>

제2조(정의)

이 조례에서 "참전유공자" 라 함은 법 제2조제2호 및 제5조에 따라 참전유공자로 등록된 자를 말한다.

제3조(지원대상자)

지원대상자는 목포시에 주소를 둔 65세 이상의 참전유공자로 한다. 다만, 법 제39조제1항에 따라 지원 부적격자에 해당하는 사람은 제외한다.<단서신설 2013.4.10, 개정 2018.5.8., 2020.5.25.>

1. <삭제 2013.4.10>

2. <삭제 2013.4.10>

3. <삭제 2013.4.10>

제4조(지원사업)

목포시장(이하 "시장"이라 한다)은 참전유공자에게 다음 각 호의 지원사업을 실시한다.

1. 참전유공자에게 참전유공자 명예수당(이하 "참전명예수당" 이라 한다)을 월 9원 지급 지급.<개정 2011.12.26, 단서신설 2013.4.10, 개정 2015.12.21, 2018.12.17., 2020.5.25.>

2. 참전유공자가 사망한 경우에는 사망위로금 30만원 지급<개정 2011.12.26, 2020.5.25.>

3. 그 밖에 참전유공자의 호국정신을 계승하기 위한 사업 또는 복리증진을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업

제5조(지급방법 및 시기)

① 참전명예수당을 지급받고자 하는 자는 별지 제1호서식의 참전명예수당 지급 신청서를 시장에게 제출 하여야 한다.

② 참전명예수당의 지급은 매월 20일(토요일 또는 공휴일에 해당하는 경우에는 그 전일)에 참

전명예수당을 지급받을 권리가 있는 자가 지정하는 예금계좌에 입금하는 방법으로 한다. <개정 2020. 5. 25.>

③ 참전명예수당은 제3조에 따른 참전명예수당 지원대상이 된 후 신청한 날이 속하는 달부터 지급중지 사유가 발생한 날이 속하는 달까지 지급한다.<단서삭제 2013.4.10>

④ 사망위로금을 지급받고자 하는 자는 사망일로부터 1년 이내에 유가족 또는 관계인이 별지 제2호서식의 참전유공자 사망위로금 지급신청서를 시장에게 제출하여야 한다. 이 경우 사망 위로금을 지급받을 대상 및 순위에 관하여는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제 13조제1항 및 제2항을 준용하되, 같은법에

다른 유족이 없을 때에는 사망 당시 생활을 같이 하고 있던 친족 중 재산 상속인이 될 수 있는 자의 신청에 따라 당해 재산상속인에게 이를 지급할 수 있고, 재산상속인이 될 사람도 없는 때에는 장제를 행하는 사람에게 이를 지급할 수 있다.

제6조(지급대상자의 결정)

① 시장은 매년 1/4분기 중 참전명예수당 지급대상자를 결정하고 적격여부를 개인 또는 관련 기관단체에 통보하여야 한다. 다만, 최초 지급신청서를 접수한 후 15일 이내에 적격여부를 결정하여 통보하여야 한다. <개정 2018.5.8.>

② 시장은 제1항에 따라 참전명예수당 지급 대상자를 결정할 때에는 제3조에 따른 지급 부적격자가 있는지의 여부를 지방보훈지청장 및 관련 기관단체장에게 확인 의뢰하여야 한다.

제7조(지급의 중지)

시장은 지급대상자의 사망 또는 관외 전출 등의 사유가 발생한 경우에는 참전명예수당 지급을 중지할 수 있다.

제8조(환수조치)

시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참전명예수당의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

1. 지급대상자가 아닌 자에게 부당 지급된 것으로 확인된 경우
2. 거주할 목적이 아닌 수당을 지급받기 위하여 주민등록 전입신고를 하였다고 판단되는 경우
3. 사망 후에 지급된 경우

제9조(시행규칙)

이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부칙<2010.12.27 조2658>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제3조제2호의 개정규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부칙<2011.12.26 조2717>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 다만 제4조제1호 및 같은 조 제2호의 개정규정은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2012.10.8 조2766>

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(서식 개정에 관한 경과조치) 이 조례 시행 당시 종전의 규정에 따른 서식은 2012년 12월 31일까지 이 조례에 따른 서식과 함께 사용할 수 있다.

부칙 <2013.4.10 조2795>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제4조제1호의 개정규정은 2013년 7월 1일부터 적용하고 제3조의 개정규정은 2014년 1월 1일부터 적용한다.

부칙 <2015.12.21 조2962>

이 조례는 2016년 7월 1일부터 시행한다.

부칙<2018. 5. 8. 조3180>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙<2018. 12. 17. 조3202>

이 조례는 2019. 1월부터 시행한다.

부 칙 <조례 제3362호, 2020. 5. 25.>

이 조례는 2021년 1월 1일부터 시행한다.